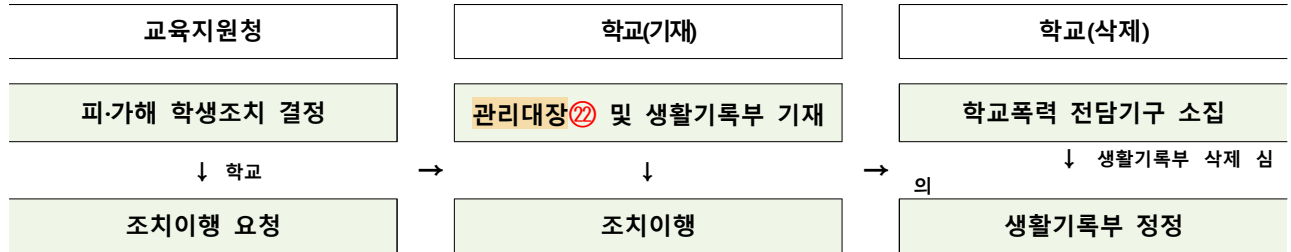


1-5 가해 학생 조치사항 학교생활기록부 기재/삭제 방법

● 학교폭력 가해 학생 조치사항 생활기록부 기재

초·중등교육법 시행규칙 제21조

[학교생활기록 작성 및 관리지침제 16조의2]



● 가해 학생 조치사항 기재 방법

- 학교생활기록부 내 3개 항목(행동특성 및 종합의견, 출결사항 특기사항, 인적·학적 사항 특기사항)에 조치별로 분산 기재하던 방식을 개선하여 '학교폭력 조치 상황관리'란에 일원화하여 기록한다.

※ 일원화 적용 시기 및 적용 학년

- 2024년 3월 1일: 초등학교 1학년, 중학교 1학년 및 고등학교 1학년
- 2025년 3월 1일: 초등학교 1~2학년, 중학교 1~2학년 및 고등학교 1~2학년
- 2026년 3월 1일: 초등학교 1~3학년, 중학교 및 고등학교 전체 학년
- 2027년 3월 1일: 초등학교 1~4학년, 중학교 및 고등학교 전체 학년
- 2028년 3월 1일: 초등학교 1~5학년, 중학교 및 고등학교 전체 학년
- 2029년 3월 1일: 초등학교, 중학교 및 고등학교 전체 학년

- 연도별로 적용되지 않는 대상자는 종전의 규정에 따른다.

※ {(초등학교 3학년~6학년), (중·고등학교 3학년)}

조치사항	영역	학교생활기록부 기록 방법(종전의 규정)
제1호	행동특성 및 종합의견	학교폭력예방법 제17조제1항제1호에 따른 피해 학생에 대한 서면사과 조치(2025.00.00.)
제2호		학교폭력예방법 제17조제1항제2호에 따른 피해 학생 및 신고·고발 학생에 대한 접촉, 협박 및 보복행위 금지 조치(2025.00.00.)
제3호		학교폭력예방법 제17조제1항제3호에 따른 학교에서의 봉사 10시간 조치(2025.00.00.)
제7호		학교폭력예방법 제17조제1항제7호에 따른 학급교체 조치(2025.00.00.)
제4호	출결사항 특기사항	학교폭력예방법 제17조제1항제4호에 따른 사회봉사 20시간 조치(2025.00.00.)
제5호		학교폭력예방법 제17조제1항제5호에 따른 학내외 전문가에 의한 특별교육 이수 12시간 조치(2025.00.00.)
제5호		학교폭력예방법 제17조제1항제5호에 따른 학내외 전문가에 의한 심리치료 이수 4시간 조치(2025.00.00.)
제6호		학교폭력예방법 제17조제1항제6호에 따른 출석정지 5일 조치(2025.00.00.)
제8호	인적·학적 특기사항	2025.00.00. 학교폭력예방법 제17조제1항제8호에 따른 전학 조치
제9호		학교폭력예방법 제17조제1항제9호에 따른 퇴학처분 조치(2025.00.00.)

※ 생활기록부 기재일자: 교육지원청 조치 결정 통보서 ② 날짜(내부결재일)를 기입하고 불복을 제기해서 조치가

변경된 경우 생활기록부 기재일자는 그대로 두고 조치사항만 수정

- 학교폭력 가해 학생 조치사항 즉시 생활기록부 기재 (피해 학생은 미기재)
- 학교폭력예방법 제17조제3항에 따라 추가되는 특별교육(심리치료)은 미기재
- 학적이 정지된 자가 조치받은 경우: 당해학년도 - 학적반영 취소 후 수정
이전학년의 경우 - 정정대장을 통해 수정
- 학교폭력 가해 학생 조치를 받은 학생이 복교한 경우, 이전의 가해 학생 조치사항 유지

● 가해 학생 조치사항 생활기록부 조건부 기재 유보

- 생활기록부 기재 유보대상 가해 학생 조치(2020. 3. 1.이후 사안부터 시행)

제1호	제2호	제3호
피해 학생에 대한 서면사과	피해 학생 및 신고·고발 학생에 대한 접촉, 협박 및 보복행위 금지	학교에서의 봉사

- 기재 유보 기준(초중등교육법 시행규칙 21, 22조)

- 가해 학생이 받은 조치 중, 2020.3.1.자 이후 제1호, 제2호, 제3호 조치는 동일 학교급에서(초등학생은 3년 간) 다른 학교폭력 사안으로 조치를 받지 않은 경우에 한해
- 조건부로 제1호, 제2호, 제3호 조치를 기재하지 않음
- 다만, 차후 동일 학교급에서(초등학생은 조치를 받은날로부터 3년 이내) 다른 학교폭력 사안으로 조치를 받는 경우
- 이전에 미기재한 조치사항까지 포함하여 기재

- ※ 기재 유보된 조치와 새롭게 추가된 조치를 받은 학년도가 각각 다른 경우, 모든 조치 사항을 추가 조치된 학년도의 학교생활기록부에 병기하여 기재하되 조치 결정된 일자는 각각 입력함.
- ※ 생활기록부 기재가 유보된 제1, 제2, 제3호 조치도 **학교폭력 관리대상 ㉔**에 기재하고 전학 시, 전입교에 통보하여 관리·보유하여야 함.[전출교에서 자료 송부-학교공문서식-14]
- ※ 생활기록부 기재가 유보된 제1, 제2, 제3호 조치를 심의위원회가 정한 기한 내에 미이행하는 경우 미이행한 건에 한 해 기재함.

● 부득이한 사유로 상급학교 진학에 따른 가해 학생 조치사항 기재(25.3.1.부터 적용)

- ※ 피·가해 학생이 상급학교 진학을 앞둔 학교폭력 사안은 가급적 일정 조정 등을 통해 상급학교 진학 전까지 조치 결정사항을 학생부 기재 완료하여야 함. 단 부득이한 사유로 상급학교 진학 후 심의위원회 개최 시 아래 기준으로 처리함.
- **조치 결정 통보:** 교육지원청은 심의위원회를 개최 요청한 학교와 가해 학생이 현재 재학 중인 학교에 조치 결정 사항을 통보
- **조치 이행:** 현재 재학 중인 학교에서 가해 학생 조치 이행 지도
- **학생부 기재:** 심의위원회 개최 요청을 한 학교급 학생부에 기재
- ※ 조치 결정일은 졸업학년도 2월 말일을 기재
- ※ 상급학교 진학 전 가해학생 조치사항이 유보되어 있는 상황에서, 상급학교 진학 후 법률 제17조1항제1호부터 제

9호까지에 따른 조치를 받은 경우, 유보되어 있던 가해 학생 조치사항도 함께 기록하여야 함.

- ※ 졸업생의 심의위원회 조치가 추가된 경우, 졸업 직전 전담기구 삭제 심의를 통해 재학 중 학교폭력 조치사항 기록을 이미 삭제하였더라도, 전담기구 삭제 심의 대상 요건을 미충족(재학 중 서로 다른 사안 2건 이상)하므로 삭제된 기록까지 함께 기재하여야 함.

[상급학교 진학에 따른 학교폭력 조치사항 통보 및 조치 이행 단계]

교육지원청	→ 조치 결정 사항 통보	심의위원회 개최를 요청한 학교
		파.가해 학생 조치 결정 사항 확인, 학교폭력 가해학생 조치사항 학생부 기재
조치 결정 사항 통보 및 조치 이행 협조 요청	→ 조치 이행 협조 요청	현재 학생이 재학 중인 학교(상급 학교)
		조치 이행 협조 사항 확인 학교폭력 가해학생 조치사항 처분 이행 협조

※ 공동심의위원회를 개최한 경우 각 교육지원청에서 해당 학교로 협조 요청

● 학교폭력 가해 학생 조치사항 생활기록부 기재 사항 삭제 방법(2024. 3. 1.부터 시행)

- ※ 2023. 2. 28. 까지 신고된 학교폭력 사안의 삭제 시기 및 방법은 2022학년도 학교생활기록부 기재 요령에 따름
- ※ 2023. 3. 1.부터 2024. 2. 29. 까지 신고된 학교폭력 사안의 삭제 시기 및 방법은 2023학년도 학교생활기록부 기재 요령에 따름

초·중등교육법 시행규칙 제22조

학교생활기록 작성 및 관리지침 제18조

학교폭력 전담기구	학교폭력 전담기구(졸업 시점/졸업 2년후 시점/졸업 4년후 시점)			학업성적 관리위원회	업무 담당자
	23. 2. 28까지 신고 건	23. 3. 1.부터~ 24. 2. 29까지 신고 건	24. 3. 1.부터 신고 건~		
가해 학생 조치사항 관리대장 기록 ㉔	- 가해 학생 조치사항 (제1,2,3,7호) 졸업과 동시 삭제 대상 명단 작성 통보 (심의사항 아님)	- 가해 학생 조치사항 (제1,2,3호) 졸업과 동시 삭제 대상 명단 작성 통보 (심의사항 아님)	- 가해 학생 조치사항 (제1,2,3호) 졸업과 동시 삭제 대상 명단 작성 통보 (심의사항 아님)	→ 생활 기록부 삭제 승인	→ 생활 기록부 정정 생활 기록부 삭제 확인 후 조치 대장에 최종 삭제 표기 (전담기구)
	- 가해 학생 조치사항 (제4,5,6,8호) 졸업일 로부터 2년 후 삭제 원칙, 단 심의 후 삭 제 가능	- 가해 학생 조치사항 (제4,5,6,7호) 졸업일 로부터 2년 후 삭제 원칙, 단 심의 후 삭 제 가능	- 가해 학생 조치사항 (제4,5호) 졸업일로부터 2년 후 삭제, (제6,7호) 졸업일로부터 4년 후 삭제 원칙, 단 심의 후 삭제 가능		
	- 졸업 후 2년이 경과된 가해 학생 조치사항 (제4,5,6,8호) 삭제 대상 명단 작성 통보 (심의사항 아님)	- 졸업 후 2년이 경과된 가해 학생 조치사항 (제4,5,6,7,8호) 삭제 대상 명단 작성 통보 (심의사항 아님)	- 졸업 후 2년 이 경과된 가해 학생 조치사항 (제4,5호) - 졸업 후 4년 이 경과된 가해 학생 조치사항 (제6,7,8호) 삭제 대상 명단 작성 통보 (심의사항 아님)		
	가해 학생 조치사항(제9호) 삭제 대상 아님				

- ※ 제1호(서면사과), 제2호(접촉금지), 제3호(교내봉사) - 전담기구 심의 없이 삭제. 삭제 대상 명단 및 자료를 정리하여 학업성적관리위원회에 제출(2023.2.28. 까지 신고된 사안은 1,2,3,7호가 해당)

- ※ 제4호(사회봉사), 제5호(특별교육,심리치료)는 졸업 후 2년 후 삭제, 제6호(출석정지), 제7호(학급교체)는 졸업 후 4년 후 삭제가 원칙이지만 전담기구 심의하여 졸업과 동시에 삭제 가능함. 전담기구 심의에서 삭제가 결정된 삭제 대상 명단 및 자료를 정리하여 학업성적관리위원회에 제출

(2023.2.28. 까지 신고된 사안은 4,5,6,8호가 해당), (2023.3.1.부터 2024.2.29.까지 신고된 사안은 4,5,6,7호가 해당)

※ 제8호(전학) - 전담기구 심의 대상 아님, 졸업일로부터 4년 후 삭제 - 전담기구 심의 없이 삭제 대상 명단 및 자료를 정리하여 학업성적관리위원회에 제출

(2023.2.28. 까지 신고된 사안 중 8호 조치는 전담기구 심의 후 삭제 가능), (2023.3.1.부터 2024.2.29.까지 신고된 사안 중 8호 조치는 졸업일로부터 2년 후 삭제)

※ 제9호(퇴학) - 삭제 대상 아님

※ 졸업 후 2년이 경과된 제4호(사회봉사), 제5호(특별교육 및 심리치료), 졸업 후 4년이 경과된 제6호(출석정지), 제7호(학급교체) 및 8호(전학) 조치는 별도의 심의 없이 삭제(전담기구에서 삭제 대상 명단 및 자료를 정리하여 학업성적관리위원회에 제출) - (2023.2.28.까지 신고된 사안은 4,5,6,8호가 해당), (2023.3.1.부터 2024.2.29.까지 신고된 사안은 4,5,6,7,8호가 해당)

※ 삭제 대상임에도 불구하고, 미삭제된 졸업생 조치는 발견 즉시 삭제 처리하여야 함.

● 졸업생의 학교폭력 조치가 추가되어 학생부 정정을 해야 할 경우 꼭 확인할 점!

※ 부득이한 사유로 상급학교 진학에 따른 가해 학생 조치사항 삭제 요령(25.3.1.부터 적용)

- 학교폭력 발생 당시의 학교급 학교생활기록부 입력 시 정정대장을 통해 기록함.

- 전담기구 심의 없이 삭제된 경우: 기록 시점에 이미 졸업과 동시, 졸업일로부터 2년 또는 4년 후가 되어 삭제해야 하는 경우에도 가해학생 조치사항 기록 후 삭제함.

- 전담기구 심의를 통해 삭제된 경우:

졸업 직전 전담기구 삭제 심의를 통해 재학 중 학교폭력 조치사항 기록을 이미 삭제 하였더라도, 전담기구 삭제 심의 대상 요건을 미충족(재학 중 서로 다른 사안 2건 이상)하므로 삭제된 기록까지 함께 기재하여야 함.

- 근거: 초·중등교육법 시행규칙 제22조, 학교생활기록 작성 및 관리지침 18조

※ 가해 학생 조치사항 삭제 심의 절차는 2024. 3. 1. 이후 심의부터 적용(2024. 2. 29. 이전 신고되어 받은 가해 학생 조치사항도 포함)

가해 학생 조치사항	삭제 시 유의사항 및 삭제 심의 절차
제1호	- 삭제 시 유의 사항 졸업과 동시에 삭제(졸업식 이후부터 2월 말 졸업생 학적반영 이전 사이) ※ 이 란에 기록되어 있는 학교폭력과 관련되어 기재된 '긍정적인 행동변화와 관련된 기재사항'도 같이 삭제
제2호	
제3호	
제4호	- 삭제 시 유의 사항 학교생활기록부에 기재된 가해 학생 조치인 제4호, 5호는 해당 학생 졸업일로부터 2년 후, 제6호, 7호는 해당 학생 졸업일로부터 4년 후에 삭제하는 것을 원칙으로 하되, 심의 대상자 조건을 만족할 경우 해당 학생의 반성 정도와 긍정적인 행동 변화를 고려하여 졸업 직전 전담기구 심의를 거쳐 졸업과 동시에 삭제 가능하다.
제5호	
제6호	
제7호	- 삭제 심의 절차(교육부 가이드북 124쪽 참고) ① 학교폭력 전담기구: 삭제 대상자 명단 학교장 보고 및 학업성적관리위원회 통보(내부 결재) ② 학업성적관리위원회: 삭제 대상자 명단 확인 및 확정(회의록 작성 및 내부 결재) ③ 삭제 담당자의 삭제 처리: 담당자 예시(졸업예정자- 담임, 졸업자- 업무 담당자)

	④ 학업성적관리위원회: 삭제 여부 확인, 삭제 결과 전담기구에 통보, 학교장 보고(내부결재) - 삭제 심의 요건 · <u>아래의 요건을 동시에 충족하는 경우 졸업 직전 전담기구에서 심의 가능</u> · 동일학교 급에서 다른 사안으로 가해 학생 조치(1호,2호,3호 포함)를 받은 사실이 없고 (2건 이상 학교 폭력 조치를 받지 않았고 - 2건 이상을 일으킨 학생은 심의 대상 아님), · 졸업학년도 2월 말을 기준으로 6개월이 경과된 경우(9.1. 전 조치된 건)에만 심의대상으로 올릴 수 있음(졸업학년도 9월 1일 이후 조치를 받은 경우 심의 대상 아님) ※ 제출자료 필수 자료: ① (현)학급 담임교사 의견서 ② 가해 학생 선도 조치 이행 확인서 ③ 가해 학생 특별교육 또는 심리치료 이수 확인서 ④ 가해 학생 보호자 특별교육 이수 확인서 ⑤ 가해 학생 자기 의견서 참고 자료: ⑥ 심의위원회 조치에 대한 행정심판 및 소송 진행 여부 ⑦ 가해 학생 조치에 대한 삭제 동의 확인서 ※ 필수 확인자료 ①~⑤ 중 하나라도 미제출 시, 삭제 불가 · 학업중단자는 해당 학생이 학적을 유지하였을 경우를 가정하여 졸업하였을 시점으로부터 2년 또는 4년 후 삭제
제8호	졸업일로부터 4년 후 삭제 - 2023.2.28.까지 신고된 사안 중 8호 조치는 전담기구 심의 후 삭제 가능 - 2023.3.1.부터 2024.2.29.까지 신고된 사안 중 8호 조치는 졸업일로부터 2년 후 삭제
제9호	- 삭제 대상 아님

※ 생활기록부 삭제 심의대상자가 누락되지 않도록 가해 학생 조치대장㉔을 학년도 별로 작성하여 관리

○ 학교폭력 전담 기구 심의 절차 상세 내용

단계	처리내용	주관
심의대상 선정	학교폭력 전담기구는 졸업 직전 학생부에 기재된 학교폭력 조치사항 삭제여부 심의를 위한 대상자 선정 ■ 학교폭력 가해 학생 조치사항㉔이 기재된 졸업 예정 학생 중 심의 신청 요건을 모두 충족한 학생을 삭제 심의 대상자로 선정하고 (학교장에게 보고(내부결재)), 해당 학생(학부모)에게 삭제 심의 관련 사항(삭제 심의 절차, 필수 확인자료 등)을 안내함 * 삭제 심의해야 할 가해 학생 조치사항 2023.3.1. 이후 신고 사안 중 제4호,제5호,제6호,제7호 2023.2.28. 이전 신고 사안 중 제4호,제5호,제6호,제8호 조치	학교폭력 전담기구 (담임 협조)
↓		
심의 자료 수집	학교폭력 전담기구는 담임교사 등의 협조를 받아 삭제 심의를 위한 자료 취합	학교폭력 전담기구

	■필수 확인자료: ① (현)학급 담임교사 의견서 ② 가해 학생 선도 조치 이행 확인서 ③ 가해 학생 특별교육 또는 심리치료 이수 확인서 ④ 가해 학생 보호자 특별교육 이수 확인서 ⑤ 가해 학생 자기 의견서 ■참고 확인자료: ⑥ 심의위원회 조치에 대한 행정심판 및 소송 진행 여부 ⑦ 가해 학생 조치에 대한 삭제 동의서 ※ ①은 가해 학생 반성 정도와 피해 학생과의 마음회복 노력 등의 내용을 포함하여 작성, ②는 조치 이행 여부를 확인할 수 있는 증빙자료(공문, 이수 확인서 등)를 첨부하여 작성	(담임 협조)
--	--	---------

↓

심의	학교생활기록부 가해 학생 조치사항 삭제 심의	학교폭력 전담기구
----	--------------------------	-----------

↓

보고 및 통보	학교폭력 전담기구는 심의결과를 학교장에게 보고하고, 학업성적 관리위원회에 통보	학교폭력 전담기구
---------	---	-----------

※ 학업성적관리위원회 운영과 관련된 사항은 해당 부서에 문의